**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN**
**BENCH AT JAIPUR**

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14468/2026
CNR: RJHC020891852026 | URN: CRLMB / 26726U / 2026

Mintu Alias Madhav Son Of Shri Rajesh Kumar Saini, Aged About 24 Years, Resident Of In-Front Of 348-A, Sonava Doongri, Police Station Arawali Vihar, District Alwar (Rajasthan). (At Present Confined In District Jail, Alwar).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

---

| | | |
|---|---|---|
| For Petitioner(s) | : | Mr. Girish Khandelwal |
| For Respondent(s) | : | Mr. Manvendra Singh, PP |

---

**HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA**

**Order**

**14/10/2026**

प्रार्थी की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत पुलिस थाना–अरावली विहार, अलवर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 276/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 305–ए, 61(2), 112(2), 317(4) भारतीय न्याय संहिता में जमानत का लाभ दिये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र पेश किया गया है।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। उनका तर्क है कि इस मामले के सहअभियुक्त राहुल को विद्वान सैशन न्यायालय द्वारा जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। प्रकरण में अब अनुसंधान पूर्ण हो चुका है तथा आरोप पत्र किता किया जा चुका है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 11.8.2026 से अभिरक्षा में है। मामले की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थी को जमानत का लाभ प्रदान किया जावे।

इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त पर यह आक्षेप है कि उसने परिवादी के घर मे रखी गोदरेज की तिजोरी के बोल्ट खोलकर नकद रूपये व सोने चादी के जेवरात, आई फोन आदि चुरा लिए। प्रथम सूचना रिपोर्ट

में प्रार्थी–अभियुक्त का नाम अंकित है। परिवादी के चोरी गये माल की बरामदगी प्रार्थी–अभियुक्त के आधिपत्य से हुई है। उसके विरूद्ध पूर्व के भी आठ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जो अपराध अन्तर्गत धारा 331(4), 305(डी), 112 (2), 115(2), 126(2), 112(2), 310(2), 304(2), 3(5), 317(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित है। वह आदतन अपराधी है। उसे जमानत पर मुक्त नहीं किया जाये।

प्रस्तुत तर्कों पर मनन किया। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। इस मामले में परिवादी भगवत प्रसाद सैनी की ओर से इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर पर दर्ज करवाई गई थी कि दिनांक 10.7.2026 को शाम के 8 बजे संतशरण सैनी उर्फ राजा उसके घरमें से गोदरेज की तिजोरी के बुलट खेलकर तिजोरी को चोरी कर ले गया, जिसमें नकद रूपये, सोने–चांदी के जेवरात, आई फोन, गाडी की आर.सी., पैन कार्ड, चैक बुक, ए.टी.एम कार्ड आदि थे, जिसे संतशरण के साथ मंटू, विशाल, नितिन बिहारी व दो अन्य लोगों ने मिलकर षडयंत्र रचकर उसके घर से चोरी किया है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट में ही प्रार्थी–अभियुक्त का नाम अपराध करने वालों के रूप में अंकित है। अनुसंधान के दौरान प्रार्थी–अभियुक्त मिन्टू उर्फ माधव की सूचना पर उसके उसके किराये के कमरे में रखे बैग से उक्त चोरी किए गये जेवरात व 4,500/–रूपये जब्त होना पाये गये हैं। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध इसी पुलिस थाने अर्थात् अरावली विहार अलवर सहित थानागाजी–अलवर व पुलिस थाना–न्यू कॉलोनी गुरूग्राम में सात अन्य आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होना पाये गये हैं, जो अपराध अन्तर्गत धारा 331(4), 305(डी), 112 (2), 115(2), 126(2), 112(2), 310(2), 304(2), 3(5), 317(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित है। उसने यह अपराध वर्ष 2025 से 2026 तक निरन्तर किए हैं। इससे प्रतीत हो रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने हर बार जमानत पर छूटने के बाद जमानत की सुविधा का दुरूपयोग किया है व अपराध कारित किए है। वर्तमान में इस प्रकार के अपराधों मे दिनों–दिन वृद्धि हो रही है। प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। ऐसी स्थिति में, समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रक्रम पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किए बिना प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने योग्य नहीं होने से निरस्त किया जाता है।

(SHUBHA MEHTA),J

24/JITENDRA SINGH PANWAR